

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2040/2535

นายเชวง ณะบริพัฒน์

โจทก์

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มิดแลนด์ จำกัด

จำเลย

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มิดแลนด์ จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลที่ศาลฎีกาจะพิพากษากลับคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 62 แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยรับเงินจำนวน 2,016,082.30 บาท จาก
โจทก์และจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 160169 ถึงเลขที่ 160189
แขวงประเวศ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานครหากจำเลยไม่ไถ่ถอนให้ถือเอาคำ
พิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา ของจำเลย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 55,54)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ